

감사 모범사례

접수번호		제출부서	서울서부관리센터
제 목	점유자만족·채무자만족·100% 채권회수! 삼위일체를 이루다		

1. 추진배경

□ 문제점 및 추진배경

○ 모기지보증사고로 인해 지사에서 관리센터로 이관된 사업장으로써 우리공사가 우선수익권을 가진 담보부동산을 갖고 있었지만 이미 동 부동산을 임차(점유)하고 있는 세대주들이 존재하는 상황

2. 추진내용 및 과정

□ 추진과정

‘13.10. (주)▷▷▷▷▷, 부동산담보신탁계약 체결 및 모기지보증 발급
수탁자: #####신탁 / 1순위 수익권자: 우리공사

‘16.09. 모기지보증 사고 통지 및 업체 이수관

‘16.11. 보증부 담보대출금 일부상환 (2개 세대 분양대금 잔금)

‘16.12. 채권자 우리은행에 581백만 원 대위변제

‘16.12.~ 신탁사에 신탁부동산 4개 세대 처분 요청

‘17.04. 신탁부동산 각 세대 임차인 및 선순위채권에 대한 조사

‘17.05. 신탁부동산 처분을 위한 업무질의

‘17.06. (주)▷▷▷▷▷, 채무 전액 상환

□ 문제해결 노력

○ “1순위 권리자를 찾아라!”

- 담보부동산 각세대 임차인들이 임대차보호법 상의 권리로 우리공사에 대항할 수 있다면, 우리공사의 신탁 우선수익권보다 그들이 가진 임차권이 1순위 권리인 상황

- 70여 장의 담보신탁계약서를 한땀한땀 분석하고 관련 법률을 뒤져서 결국 우리공사가 1순위 권리자임을 발견! 신탁계약서 한 개 조항때문에 임차인들이 (주)▷▷▷▷▷과 체결한 전세계약은 우리공사에 대항력이 전혀 없고, 줄지에 무단점유자가 되어버린 임차인들...

○ “명도소송을 해야만 하는가?”

- 이제 우리공사는 1순위 권리자로서 부동산 공매 처분을 실행할 단계.
- 점유자들에 대한 조치 없이 공매를 진행할 경우 낙찰가격의 하락은 필연적인 것으로, 6회 이상 유찰 시 우리공사 채권의 전액회수가 불가능하므로 손실은 명약관화한 일.
- 반면, 공매를 위해 명도를 진행한다면 소송 및 집행으로 인해 채권회수 시기가 늦어질 뿐더러, 민원에 대한 부담도 큼.
- 문제를 해결하기 위해 (주)▷▷▷▷▷의 ■■■ 대표, 점유자 임차인 등과 협의를 통해 ‘상생의 길’을 검토하기로 결정!

○ “3인의 이해관계, 그 합의점을 찾아 검토, 또 검토”

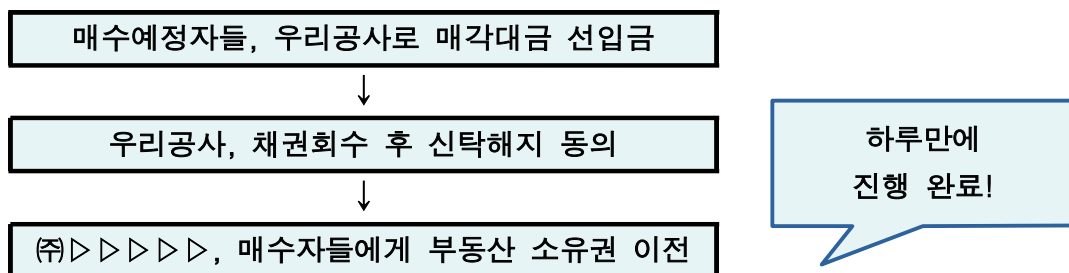
처분방법		규정등 제약	공사 검토 의견
공매처분		현 점유자들 명도소송 없이는 공매 불가능	· 가장 정형화된 방식으로 처리할 수 있다는 장점이 있지만, 우리공사로서는 소송 및 명도 집행의 비용이 추가로 소모됨. 수의계약에 비해 채권회수 시기도 지연. · 전세금도 반환받지 못하고 집에서 쫓겨날 임차인들의 민원 예상.
수의계약	개별매각	각 세대 매각대금이 분양가격 혹은 감정평가금액 이상이어야 함	· 현실적으로, 점유자가 있는 부동산을 실거래가보다 높은 가격에 매수할 사람은 없음. · 매각대금 전부가 우리공사에 상환되어야 하므로, 결국 공매처분의 경우처럼 매각 세대의 임차인이 전세금을 반환받지 못하고 명도당해야 함.
	일괄매각	-	· 4개 세대를 일괄매각할 경우 실거래가 기준으로 예상 매각대금은 약 10억 원으로써, 우리공사 대위변제금인 6억 원을 상회하게 됨. · 신탁사 보수 등을 제외하고도 남은 금액은 수탁자에게 반환되므로, 임차인들의 전세금 일부는 보상 가능. · 4개 세대 매각 잔금일자를 일치시키기 힘들.

- 수의계약으로 일괄매각하는 방법만이 3인의 이해관계에 가장 부합하지만, 일괄매수를 원하는 투자자를 찾지 못한 채 업체와의 채 회의 기일이 도래.
- 회의 중, 다른 투자자 대신 임차인 스스로 점유 부동산을 매수하도록 설득할 것을 권유. 현 임차인들은 전세금 반환 없이 명도당할 위기에

므로, 충분한 유인이 있다고 판단.

○ “위기를 넘어, 대단원의 막”

- 임차인 설득, 업무 질의, 신탁사와 계약서 검토 등 수의계약을 위한 막바지 점검을 마치고, 4개 세대 모두 매각 가능하도록 준비 완료!
- 막상 계약서 작성 시점이 되자 신탁사는 수의계약 사례가 없음을 이유로 계약 추진에 미진한 반응을 보였고, 모든 일이 수포로 돌아갈 위기 상황에서, 다시 신탁계약서 및 규정에서 해결 방안을 강구.
- 검토 끝에, 매수예정자들과의 수의계약 없이 해결할 방법을 발견!



3. 추진성과

○ 우리공사 최초 모기지보증사고 처리 선례 정립

- 모기지보증사고로 이관된 업체에 대해 전액 채권회수를 이루어 낸 사례는 전무한 상황에서, 점유자가 있는 사업장을 처분하는 가장 전형적인 방법인 공매에 의존하지 않고 참신한 아이디어로 처리하여 선례(善例)를 정립

○ 3자 간 최적의 합의점 도출을 통해 고객만족 제고

- 명도집행 등 강경수단을 취했다면 민원 발생 및 형사고발 사건 연루 등 크게 문제가 될 수 있었던 사고 사업장임에도 불구하고, 모두의 이해관계를 파악해 최선의 솔루션을 제시함으로써 공사 채무자 채무관련자 3자 만족을 달성

4. 제도개선 사항

○ 모기지보증규정 별지서식 일부개정

- 현행 모기지보증 규정은 신탁부동산에 대해 공매를 원칙으로 하고 있으며, 공매가 유찰된 경우 등 제한적인 조건에서만 수의계약을 허용

하고 있어, 점유자가 있는 경우처럼 다양한 환경에 대응하기 힘든 실정임. 신탁사에서 사용하는 신탁계약서 양식은 수익권자와 채무자가 합의하는 경우 등 수익계약 허용요건을 상세히 기술하여 제한을 완화하였는 바, 우리공사도 수익계약을 통해 채권회수율을 높이고 회수기간을 단축할 수 있도록 규정을 개선하는 것이 바람직함.